

[기출][2][2024-2]교섭대표노동조합의 공정대표의무 위반 여부

【문제 2】 상시 1,000 명의 근로자를 사용하여 자동차부품을 제조하는 A 회사에는 2024 년 현재 조합원 600 명으로 조직된 기업별 노동조합인 A 노동조합과 조합원 115 명으로 조직된 전국단위 산업별 노동조합의 B 지회가 존재하고 있다. A 노동조합은 A 회사에 2024 년 단체협약 체결을 위한 단체교섭을 요구하였고, B 지회도 참여한 노동조합 및 노동관계조정법상 교섭창구 단일화 절차를 통해 2024. 2. 15. A 노동조합은 교섭대표노동조합으로 결정되었다. A 노동조합은 2024. 3. 6. B 지회에 "2024 년 단체협약에 관한 단체교섭을 위하여 B 지회 조합원 115 명에게도 설문조사를 시행할 수 있도록 협조해 달라. B 지회의 2024 년 단체협약 요구안을 설명해 달라."고 요구하였다. A 노동조합은 2024. 3. 20. 2024 년 단체협약 요구안 초안을 마련한 다음 2024. 4. 8. B 지회에 "B 지회 요구안을 설명해 달라."고 재차 요구하였다. A 노동조합과 B 지회는 2024. 4. 15. 2024 년 단체협약과 관련하여 대표자회의를 열었고, 당시 B 지회는 A 노동조합에 B 지회 요구안을 설명하였다. A 노동조합은 2024. 5. 28. B 지회에 "A 노동조합 요구안을 설명하겠다."고 하면서 "대표자회의를 열자."고 요구하였고, 2024. 5. 30. 열린 대표자회의에서, A 노동조합은 B 지회에 A 노동조합 요구안을 설명하였다. A 노동조합은 2024. 7. 23. A 회사와 2024 년 단체협약 잠정합의안(이하 "잠정합의안"이라고 한다)을 마련한 다음, 같은 날 B 지회에 잠정합의안이 마련된 사실과 해당 내용을 통보하였다. 단체교섭이 진행되는 동안, A 노동조합은 소식지에 잠정합의안의 구체적인 내용을 설명하면서 알기 쉽게 표로 정리하였다. A 노동조합은 A 노동조합의 규약에 따라 잠정합의안에 대한 A 노동조합 조합원들만의 찬반투표를 거쳐 2024. 8. 21. A 회사와 2024 년 단체협약을 체결하였다. B 지회는 A 노동조합이 2024 년 단체협약 체결을 위한 단체교섭과정에서 공정대표의무를 위반하였다고 주장한다. 이러한 주장의 타당성에 대하여 판례의 법리에 근거하여 설명하시오. (25 점)